



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 102-K/PM.III-19/AD/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LABAN WANARURI**
Pangkat, NRP : Prada, 31201170430699
Jabatan : Tabakpan 2 Ru 1 Ton III Ki A
Kesatuan : Yonif RK 762/VYS
Tempat tanggal lahir : Wondama, 29 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Yonif 762/VYS KM 10 Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas ;

Membaca, Berkas perkara dari Denpom XVIII/1 Nomor : BP-66/A-53/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 26/GP selaku Papera Nomor : Kep/77/XII/2022, tanggal 30 Desember 2022;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/II/2023 tanggal 2 Februari 2022;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/102-K/PM.III-19/AD/II/2023, tanggal 8 Juni 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/102-K/PM.III-19/AD/II/2023, tanggal 2 Maret 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/102-K/PM.III-19/AD/II/2023, tanggal 9 Juni 2023.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan bahwa Terdakwa tidak dapat

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-19/AD/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadirikan di persidangan dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapi Terdakwa dipersidangan;

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak/24/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah dalam BAP.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan.

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 19 (sembilan belas) lembar daftar Absensi Peleton III Kipan A Yonif RK 762/VYS bulan April 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi di Denpom XVIII/1 Nomor : LP-32/A-23/X/2022/Idik tanggal 6 bulan Oktober tahun 2022 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 27 April 2021 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat oleh penyidik Denpom XVIII / 1 Sorong Terdakwa belum kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/85/III/2023 tanggal 1 Maret 2023, ke-2 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/132/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, dan ke-3 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/185/III/2023 tanggal 28 Maret 2023, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Brigif 26/GP telah memberikan jawaban yaitu surat Danbrigif 26/GP Nomor : B/222/IV/2023 tanggal 3 April 2023,

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Terdakwa Laban Wanaruri, Prada NRP 31201170430699 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yatu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi LP-32/A-23/X12022/ldik tanggal 6 Oktober 2022 atau waktu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Mayonif RK 762/VYS, Kab. Sorong Prov. Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD Aktif yang berdinasi di Yonif RK 762/VYS dengan Jabatan Tabakpan 2 Ru 1 Ton III Kipan A, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Prada NRP 31201170430699;
- b. Bahwa sesuai dengan keterangan Sertu Wisnu Wahyu Nugroho (Saksi-1) dan Prada Ferdinico Karesina (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang berwenang sejak tanggal 27 April 2021 dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, selain itu Para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sebanyak dua kali tanggal 19 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 ditangkap oleh anggota staf intel di rumah bapak Valentino di Ruvai Kota Sorong. Kemudian tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2021 di tangkap oleh staf intel di rumah keluarganya di Kota Sorong;
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Terdakwa meminta ijin terhadap (Saksi-1) untuk pergi menjahit atribut baju PDL Loreng di penjahit baju samping Kopras Yonif RK 762/VYS, kemudian Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki. Pada waktu pengecekan apel malam di kantor Kompi Senapan A Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui Handphone akan tetapi nomor Terdakwa sudah tidak aktif. Kemudian (Saksi-1) memerintahkan dua orang anggota untuk mencari Terdakwa di barak Yonif RK 762/VYS dan di sekitar kota Sorong, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian (Saksi-1) melaporkan terhadap Danyonif RK 762/VYS, kemudian satuan Yonif RK 762/VYS melimpahkan perkara Terdakwa terhadap Denpom XVII/1 Sorong untuk diproses sesuai dengan hukuman yang berlaku;
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonif RK 762/VYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif RK 762/VYS maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan dilimpahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong. Laporan polisi Nomor : LP-32/A-23/X/2022/Idik tanggal 06 Oktober 2022 atau selama 526 (Lima ratus dua puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 hari secara berturut-turut;
- f. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris pada saat itu NKRI dalam keadaan aman dan

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai, Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak Pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM**.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **WISNU WAHYU NUGROHO**
Pangkat, NRP : Sertu, 21170081240398
Jabatan : Danru Radio Ton Kom Kima
Kesatuan : Yonif RK 762/VYS
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 19 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 762/VYS KM 10 Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret tahun 2021 saat Terdakwa pertama kali dinas di Yonif RK 762/VYS, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas rekan kerja atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 April 2021 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, selain itu Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sebanyak dua kali tanggal

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 samapi dengan 24 Februari 2021 ditangkap oleh anggota staf intel di rumah bapak Valentino di Ruvai Kota Sorong. Kemudian tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2021 di tangkap oleh staf intel di rumah keluarganya di Kota Sorong.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Terdakwa meminta ijin terhadap Saksi untuk pergi menjahit atribut baju PDL Loreng di penjahit baju samping Koperasi Yonif RK 762/VYS, kemudian Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki. Pada waktu pengecekan apel malam di kantor Kompi Senapan A Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone akan tetapi nomor Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Saksi memerintahkan dua orang anggota untuk mencari Terdakwa dibareng Yonif RK 762/VYS dan di sekitar kota Sorong, akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi melaporkan terhadap Danyonif RK 762/VYS, kemudian satuan Yonif RK 762/VYS melimpahkan perkara Terdakwa terhadap Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses sesuai dengan hukuman yang berlaku.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang dimana keberadaannya dan pinak Kesatuan Yonif RK 762/VYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, dan Saksi juga tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **FERDIRICO KARESINA**
Pangkat, NRP : Prada, 31201168960499
Jabatan : Taban 2 Ru 2 Kipan A
Kesatuan : Yonif RK 762/VYS
Tempat, tanggal lahir : Ameth, 20 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Yonif 762/VYS KM 10 Kota Sorong Provinsi
Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November tahun 2019 pada saat Terdakwa masuk Dikmata di Rindam Kasuari, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 April 2021 dan sampai sekarang belum kembali kekesatuan, selain itu Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sebanyak dua kali tanggal 19 sampai dengan 24 Februari 2021 ditangkap oleh anggota staf intel di rumah bapak Valentino di Ruvai Kota Sorong, kemudian tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2021 di tangkap oleh setaf intel di rumah keluarganya di Kota Sorong.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Terdakwa meminta ijin terhadap Sertu Wisnu Wahyu Nugroho (Saksi-1) untuk pergi menjahit atribut baju PDL Loreng di penjahit baju samping Koprasi Yonif RK 762/VYS, kemudian Terdakwa berangkat sendiri dengan berjalan kaki, pada saat pengecekan apel malam di kantor Kompi Senapan A Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Sertu Wisnu Wahyu Nugroho (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui Handphone akan tetapi nomor Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Sertu Wisnu Wahyu Nugroho (Saksi-1) memerintahkan dua orang anggota untuk mencari Terdakwa di barak Yonif RK 762/VYS dan di sekitar kota Sorong, akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Sertu Wisnu Wahyu Nugroho (Saksi-1) melaporkan terhadap Danyonif RK 762/VYS, kemudian Satuan Yonif RK 762/VYS melimpahkan perkara Terdakwa terhadap Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses sesuai dengan hukuman yang berlaku.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonif RK 762/VYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, dan Saksi juga tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa jin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- 19 (Sembilan belas) lembar daftar Absensi Peleton III Kipan A Yonif RK 762/VYS bulan April 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Yang telah diperlihatkan dan diperiksa dipersidangan yang terbuka untuk umum dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini menunjukan waktu-waktu ketidakhadiran Terdakwa dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi dan Barang Bukti didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD Aktif yang berdinis di Yonif RK 762//VYS dengan Jabatan Tabakpan 2 Ru 1 Ton II Kipan A, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31201170430699.

2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Danbrigif 26/GP selaku Papera Nomor : Kep/77/XII/2022, tanggal 30 Desember 2022.

3. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Sertu Wisnu Wahyu Nugroho (Saksi-1) dan Prada Ferdirico Karesina (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 April 2021 dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, selain itu Para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sebanyak dua kali tanggal 19 sampai dengan 24 Februari 2021 ditangkap oleh anggota staf intel di rumah bapak Valentino di Ruvai Kota Sorong, kemudian tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2021 di tangkap oleh setaf intel di rumah keluarganya di Kota Sorong.

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Terdakwa meminta ijin terhadap (Saksi-1) untuk pergi menjahit atribut baju PDL Loreng di penjahit baju samping Koperasi Yonif RK 762/VYS, kemudian Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki, pada waktu pengecekan apel malam di kantor Kompi Senapan A Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui Handphone akan tetapi nomor Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian (Saksi-1) memerintahkan dua orang anggota untuk mencari Terdakwa dibareng Yonif RK 762/VYS dan di sekitar kota Sorong, akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan. kemudian (Saksi-1) melaporkan terhadap Danyonif RK 762/VYS, kemudian satuan Yonif RK 762/VYS melimpahkan perkara Terdakwa terhadap Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses sesuai dengan hukuman yang berlaku.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonif RK 762/VYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif RK 762/VYS maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan dilimpahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong, Laporan Polisi Nomor : LP-32/A-23/X/2022/Idik tanggal 06 Oktober 2022 atau selama 526 (Lima ratus dua puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris pada saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini;
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD Aktif yang berdinas di Yonif RK 762/VYS dengan Jabatan Tabakpan 2 Ru 1 Ton II Kipan A, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31201170430699;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Danbrigif 26/GP selaku Papera Nomor : Kep/77/XII/2022, tanggal 30 Desember 2022.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Atas keterangan para saksi yang dibacakan dari Berita Acara Penyidikan serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Sertu Wisnu Wahyu Nugroho (Saksi-1) dan Prada Ferdirico Karesina (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 April 2021 dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, selain itu Para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sebanyak dua kali tanggal 19 sampai dengan 24 Februari 2021 ditangkap oleh anggota staf intel di rumah bapak Valentino di Ruvai Kota Sorong, kemudian tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2021 di tangkap oleh setaf intel di rumah keluarganya di Kota Sorong.

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Terdakwa meminta ijin terhadap (Saksi-1) untuk pergi menjahit atribut baju PDL Loreng di penjahit baju samping Koperasi Yonif RK 762/VYS, kemudian Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki, pada waktu pengecekan apel malam di kantor Kompi Senapan A Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui Handphone akan tetapi nomor Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian (Saksi-1) memerintahkan dua orang anggota untuk mencari Terdakwa di barak Yonif RK 762/VYS dan di sekitar kota Sorong, akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan. kemudian (Saksi-1) melaporkan terhadap Danyonif RK 762/VYS, kemudian satuan Yonif RK 762/VYS melimpahkan perkara Terdakwa terhadap Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses sesuai dengan hukuman yang berlaku.

3. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris pada saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah lawan kata dari dalam waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Yonif RK 762/VYS tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonif RK 762/VYS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif RK 762/VYS maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan dilimpahkan ke Denpom XVIII/1 Sorong, Laporan Polisi Nomor : LP-32/A-23/X/2022/Idik tanggal 06 Oktober 2022 atau selama 526 (Lima ratus dua puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin hingga saat perkaranya disidangan adalah menunjukkan jika Terdakwa menghindari tugas dan tanggung jawab kedinasan dan sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemiliteran sebagai seorang Prajurit TNI;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa yang dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak ada karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mendasarkan fakta-fakta hukum dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu untuk menimbulkan efek jera (*Detterent effect*) supaya tidak diikuti oleh prajurit yang lainnya dan demi penegakan hukum dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena akan menyulitkan Pimpinan dalam rangka pembinaan satuan maupun pembinaan personil khususnya dikesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 19 (Sembilan belas) lembar daftar Absensi Peleton III Kipan A Yonif RK 762/VYS bulan April 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Bahwa barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **LABAN WANARURI**, Prada NRP 31201170430699 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 19 (Sembilan belas) lembar daftar Absensi Peleton III Kipan A Yonif RK 762/VYS bulan April 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020006580974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960346030574 dan Aditya Wicaksono, S.H., Kapten Chk NRP 11100004840584 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Abdul Jubri, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980008771069, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Iskandar, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21960346030574

Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 11020006580974

Aditya Wicaksono, S.H.

Kapten Chk NRP 11100004840584

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko

Peltu Bah NRP 88925

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 102-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)